

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

إجراءات ورسوم ومعايير انتساب

مراكز ومؤسسات التحكيم والوساطة وآليات فض النزاع كأعضاء منتسبين للهيئة

أولاً: الفئات المستهدفة بالانتساب

1. مراكز التحكيم المؤسسية (إقليمية أو قطرية أو دولية) العاملة في مجال التحكيم الهندسي أو التجاري بشكل عام.
2. مؤسسات ومراكز الوساطة والتوفيق المتخصصة في تسوية المنازعات الهندسية أو الإنشائية أو التجارية.
3. الجهات والهيئات القائمة على "مجالس فض النزاع" (Dispute Boards) أو آليات فض النزاع البديلة الأخرى المرتبطة بعقود المقاولات.
4. المعاهد والأكاديميات المهنية المتخصصة في تأهيل واعتماد المحكمين والموفقين والخبراء، متى ما كان نشاطها متصلاً بمجال اختصاص الهيئة.

ثانياً: مستويات ودرجات العضوية المقترحة

الدرجة	الوصف	أمثلة
الدرجة الأولى — مراكز إقليمية/دولية	مراكز تحكيم ذات نطاق عمل يتجاوز دولة واحدة، أو مراكز تحكيم تجاري دولية معترف بها	مراكز التحكيم التجاري الإقليمية، غرف التحكيم الدولية
الدرجة الثانية — مراكز ومؤسسات قطرية	مراكز أو مؤسسات تحكيم/وساطة مسجلة ومرخصة للعمل داخل دولة عربية واحدة	مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة أو النقابات المهنية القطرية
الدرجة الثالثة — مؤسسات ومعاهد متخصصة	معاهد تدريب وتأهيل، أو جهات متخصصة في الوساطة/مجالس فض النزاع دون صفة مركز تحكيم مؤسسي كامل	معاهد التدريب على التحكيم، مقدمو خدمات الوساطة المتخصصة

ثالثاً: معايير ومتطلبات الأهلية للانتساب

أ. الشروط العامة (تنطبق على جميع الفئات)

- أن تكون الجهة مُسجّلة ومرخّصة رسمياً لدى الجهات المختصة في دولتها، وتُقدّم ما يثبت ذلك (شهادة تسجيل/ترخيص سارية المفعول).
- أن يكون لديها نظام أساسي أو لائحة داخلية معتمدة تنظّم عملها في التحكيم أو الوساطة أو فض النزاع، وقواعد إجرائية منشورة، حسب الأحوال.
- أنها مارست نشاطها الفعلي في مجال التحكيم أو الوساطة أو فض النزاع لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين قبل تقديم طلب الانتساب (ويُستثنى من هذا الشرط المراكز الناشئة برعاية نقابة هندسية عضو في اتحاد المهندسين العرب).
- أن يتوفر لديها كادر من المحكمين أو الموفقين أو الخبراء المعتمدين لا يقل عددهم عن الحد الأدنى المحدد لكل درجة عضوية (انظر الجدول التالي).
- الالتزام بمدونة السلوك المهني المعتمدة من الهيئة والتي تكفل الاستقلالية والنزاهة والحياد في ممارسة أعمال التحكيم أو الوساطة، وعدم وجود تعارض مصالح غير مُفصّل عنه.
- خلّو سجلّها من أي مخالفات جسيمة موثّقة لدى الجهات الرقابية أو القضائية في بلد التسجيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
- توافق أهداف الجهة ونطاق عملها مع أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظامها الأساسي، أو ذات صلة مباشرة بالعقود الهندسية والإنشائية.

- قبول التنسيب على قوائم الهيئة والاعتراف المتبادل بمعايير تصنيف المحكمين المعتمدة من الهيئة، أو الإشارة الصريحة لآلية التوفيق بين المعيارين إن اختلفا.

ب. الحد الأدنى للكوادر المعتمدة حسب درجة العضوية

الدرجة	الحد الأدنى لعدد المحكمين/الموفقين المعتمدين	سنوات الممارسة المطلوبة
الدرجة الأولى (إقليمي/دولي)	20 محكماً أو موفقاً معتمداً على الأقل	5 سنوات فأكثر
الدرجة الثانية (قُطري)	10 محكمين أو موفقين معتمدين على الأقل	سنتان فأكثر
الدرجة الثالثة (متخصص/معهد)	5 خبراء أو مدربين معتمدين على الأقل	سنة واحدة فأكثر

رابعاً: الوثائق المطلوبة عند التقديم

- طلب انتساب معبأ على النموذج المعتمد من الهيئة، موقعاً من الممثل القانوني للجهة.
- نسخة من شهادة التسجيل أو الترخيص الرسمي ساري المفعول.
- نسخة من النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية وقواعد الإجراءات المعتمدة لدى الجهة.
- قائمة بأسماء ومؤهللات المحكمين/الموفقين/الخبراء المعتمدين لديها، مرفقاً بها السير الذاتية الموجزة.
- تقرير نشاط موجز عن آخر سنتين يوضح عدد القضايا/الملفات التي تم التعامل معها (إن وُجد، دون إفشاء لبيانات سرية)، وأي تنظيم لفعاليات ودورات.
- خطاب نوايا يوضح دوافع الانتساب للهيئة والمنافع المتوقعة من التعاون المشترك.
- إقرار خطي بالالتزام بمدونة السلوك المهني للهيئة وبأحكام نظامها الأساسي ولوائحها السارية.
- ما يثبت سداد رسم دراسة الطلب (غير مسترد) المشار إليه في جدول الرسوم أدناه.

خامساً: جدول الرسوم المقترح

الدرجة	رسم دراسة الطلب (غير مسترد)	رسم الانتساب الأول (لمرة واحدة)	رسم الاشتراك	دورة التجديد
الدرجة الأولى (إقليمي/دولي)	300 دولار	1000 دولار	500 دولار	كل سنتين
الدرجة الثانية (قُطري)	150 دولار	700 دولار	350 دولار	كل سنتين
الدرجة الثالثة (متخصص/معهد)	75 دولار	500 دولار	250 دولار	كل سنتين

- يُمنح خصم 50% على رسوم الانتساب الأول للمراكز الناشئة تحت رعاية إحدى النقابات الهندسية الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب، تشجيعاً على إنشاء مراكز قُطرية جديدة.
- تُدفع الرسوم بالدولار الأمريكي، وتُحوّل إلى الحساب المصرفي الرسمي المعتمد للهيئة.
- لا تُسترد رسوم دراسة الطلب في حال الرفض، وتُسترد رسوم الانتساب الأول بالكامل إذا تعذر إتمام الإجراءات لأسباب تعود للهيئة.

سادساً: حقوق الجهة المنتسبة

- استخدام صفة "عضو منتسب للهيئة العربية للتحكيم الهندسي" في مراسلاتها ومطبوعاتها الرسمية.
- إدراج اسمها وبيانات التواصل الخاصة بها في الدليل/السجل الرسمي على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- تبادل قوائم المحكمين والموفقين المعتمدين مع الهيئة، وإمكانية ترشيح كوادرها للتسجيل في سجل محكمي الهيئة وفق الشروط المعمول بها.

- حضور فعاليات الهيئة (المؤتمرات والندوات والدورات) بأسعار تفضيلية أو مقاعد مخصصة، على غرار السياسة المعتمدة لرعاية المؤتمرات.
- إمكانية ترشيح ممثل عنها لعضوية مجلس أمناء المركز العربي للتحكيم الهندسي أو مراكزه الفرعية القطرية، في حالة انشاؤها ومتى استوفت شروط الترشيح.
- المشاركة في وضع وتطوير قواعد الإجراءات والوثائق النموذجية التي تصدرها الهيئة (كعقد المقاوله الموحد ولوائح التحكيم)، من خلال دعوتها لإبداء الملاحظات قبل الاعتماد.
- الحصول على نسخة مجانية من إصدارات ودوريات الهيئة (المجلة الإلكترونية والأدلة الاسترشادية).

سابعاً: التزامات الجهة المنتسبة

- سداد رسوم الانتساب والاشتراك الدوري في مواعيدها المحددة.
- تقديم تقرير نشاط سنوي موجز إلى رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة.
- الالتزام بمدونة السلوك المهني للهيئة، وبمعايير الاستقلالية والحياد في ممارسة التحكيم أو الوساطة.
- إخطار الهيئة كتابياً خلال 30 يوماً بأي تغيير جوهري يطرأ على وضعها القانوني (تغيير الإدارة، تعليق الترخيص، الحل أو الدمج).
- عدم استخدام صفة الانتساب للهيئة بما يوحي بتفويض أو اعتماد رسمي يتجاوز حدود العضوية الممنوحة.
- التعاون مع الهيئة في التحقق من شكاوى الأعضاء أو المستفيدين، متى طُلب ذلك ضمن حدود القانون وسرية الملفات.

ثامناً: مدة العضوية والتجديد والإيقاف

- مدة العضوية سنتان قابلتان للتجديد التلقائي عند سداد رسوم الاشتراك، بما يتسق مع مدة صلاحية بطاقات العضوية الفردية المعتمدة لدى الهيئة.
- تُرسل لجنة العضويات إشعاراً بموعد التجديد قبل 60 يوماً من تاريخ الانتهاء.
- تُعلّق العضوية تلقائياً عند تأخر السداد أكثر من 6 أشهر عن الموعد المحدد، مع إخطار الجهة كتابياً، وتُلغى نهائياً إذا استمر التأخر لأكثر من سنة كاملة دون تسوية.
- يجوز للجنة التنفيذية إلغاء العضوية أو تعليقها في أي وقت في حال: فقدان الجهة لترخيصها القانوني في بلد التسجيل، أو ثبوت مخالفة جسيمة لمدونة السلوك المهني، أو تقديم معلومات غير صحيحة عند التقديم أو التجديد، بعد منح الجهة حق الرد خلال 30 يوماً.
- يحق للجهة المنتسبة الانسحاب من العضوية بإخطار كتابي مسبق مدته 60 يوماً، دون استرداد الرسوم المسددة عن الفترة الجارية.